Urkundenrolle Nr. 1322/1998

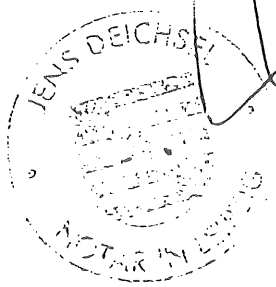
N A C H T R A G

zur Urkunde des Notars Deichsel vom 16. Dezember 1998 - URNr.1291/1998 -

Vorgenannte Urkunde wird hiermit gemäß § 30 Abs.4 DoNot dahingehend berichtigt, daß es auf Seite 4 der Urkunde richtig lauten muß

"4) 110,44/1.000 - Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an der gesamten Wohnung Nr. 4 ..."

Leipzig, den 21. Dezember 1998



,Notar

Urkundenrolle Nr. 1291/ 1998 12369

TEILUNGSERKLÄRUNG NACH § 8 WEG

V E R H A N D E L T

zu Leipzig am 16. Dezember 1998

Vor mir, dem unterzeichneten Notar

J E N S D E I C H S E L

in Leipzig

erschien heute in meinen Amtsräumen in 04109 Leipzig, Bosestr. 04 :

Herr Steffen G ö p e l
geschäftsansässig in 04445 Liebertwolkwitz, Leipziger Str. 53,
nachstehend handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer für die Firma
GRK Immobilien- und Baubetreuungs-GmbH,
04445 Liebertwolkwitz, Leipziger Str. 53,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 11937,

- im folgenden "Eigentümer" genannt -.

Der Erschienene ist dem Notar zur Person bekannt.

Nach Einsichtnahme in den mir heute vorgelegten beglaubigten Auszug aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig vom 23. November 1998 bescheinige ich, der unterzeichnete Notar, daß die vorgenannte Firma GRK Immobilien- und Baubetreuungs-GmbH im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 11937 eingetragen steht und Herr Steffen Göpel als Geschäftsführer allein zu deren Vertretung berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist.

Der Notar fragte den Erschienenen vor der Beurkundung, ob er in der Angelegenheit, die Gegenstand dieser Beurkundung ist, außerhalb der notariellen Amtstätigkeit tätig war oder ist. Die Frage wurde verneint.

Auf Ansuchen des Erschienenen beurkunde ich seinen Erklärungen gemäß, was folgt:

I.
Grundbuchvortrag

1. Als Eigentümer des im Grundbuch des Amtsgerichtes Leipzig von

Leutzsch Blatt 301

verzeichneten Grundstückes

Gemarkung Leutzsch Flurstück 1 y (Gebäude-und Freifläche) mit einer Größe von 360 qm
gelegen in 04179 Leipzig, Weinbergstr. 03 - bebaut mit einem Wohn-und Geschäftshaus

wird nach Vollzug der Auflassung aus diesamtlicher Urkunde - URNr. 0540/1998 - als Eigentümerin in Abteilung I des Grundbuches eingetragen:

GRK Immobilien-und Beubetreuungsgesellschaft mbH

zufolge Auflassung vom 18.06.1998

2. Als Belastungen des Grundbesitzes werden im Grundbuch eingetragen sein:

Abt. II

Nr. 2/	Auflassungsvormerkung für einen bedingten Rückübertragungsanspruch der Leipziger Wohnungs-und Baugesellschaft mbH aufgrund der Bewilligung zu diesamtlicher Urkunde - URNr. 0540/1998 -.

Abt. III

Nr. 1/	975.000,-- DM	Grundschuld ohne Brief für die Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG in München.

Angelegt
Amtstätig.
was

II.
Sachverhalt

Mit diesamtlicher Urkunde vom 18. Juni 1998 - URNr. 0540/1998 - hat die Firma GRK Immobilien- und Baubetreuungs GmbH den vorstehend näher bezeichneten Grundbesitz erworben.

Die Firma GRK Immobilien- und Baubetreuungs GmbH

- künftig "Eigentümer" genannt -,

beabsichtigt, das auf dem in Abschnitt I. näher bezeichneten Grundbesitz befindliche Wohnhaus mit insgesamt zehn Wohnungen zu sanieren.

Zur Darstellung der Baumaßnahme wird auf die vom Bauordnungsamt Leipzig West am 17. November 1998 unter dem Aktenzeichen - 63.8-AB/1998-088-BD - genehmigten Aufteilungspläne sowie die Abgeschlossenheitsbescheinigung - dieser Urkunde als Anlage II beigefügt - verwiesen.

Sie lagen bei der Beurkundung in Ausfertigung vor; ihr Inhalt ist dem Eigentümer bekannt,.

III.
Begründung von Wohnungseigentum

1. **Aufteilung:**

Der Eigentümer teilt sein Eigentum an dem eingangs genannten Grundbesitz gemäß § 8 WEG nach dem ungefähren Verhältnis der Wohn- und Nutzfläche in Miteigentumsanteile in der Weise auf, daß mit jedem Miteigentumsanteil jeweils das Sondereigentum an einer bestimmten in sich abgeschlossenen Wohnung samt Nebenräumen bzw. an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen entsprechend dem dieser Urkunde als Anlage beigefügten Aufteilungsplan verbunden wird. Auf den Aufteilungsplan wird verwiesen; er lag während der Beurkundung zur Durchsicht vor.
Lage und Größe der im Sondereigentum und im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Räume ergeben sich aus dem dieser Urkunde beigehefteten bestätigen Lageplänen.
Die zum Sondereigentum erklärten Räume sind entsprechend der dieser Urkunde beigehefteten Bescheinigung der zuständigen Baubehörde in sich abgeschlossen.
Räume, die im Aufteilungsplan mit keiner Nummer versehen sind, stehen im Gemeinschaftseigentum aller Teileigentümer.

Im einzelnen wird die Aufteilung wie folgt vorgenommen:

1) 68,44/1.000 - Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an der gesamten Wohnung Nr. 1 im Erdgeschoß, im Aufteilungsplan mit Nr. 1 gekennzeichnet und dem dazugehörigen, mit der gleichen Nummer versehenen Raum im Kellergeschoß,

2) 94,67/1.000 - Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an der gesamten Wohnung Nr. 2 im Erdgeschoß, im Aufteilungsplan mit Nr. 2 gekennzeichnet und dem dazugehörigen, mit der gleichen Nummer versehenen Raum im Kellergeschoß,

3) 105,54/1.000 - Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an der gesamten Wohnung Nr. 3 im 1. Obergeschoß, im Aufteilungsplan mit Nr. 3 gekennzeichnet und dem dazugehörigen, mit der gleichen Nummer versehenen Raum im Kellergeschoß,

4) 110,33/1.000 - Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an der gesamten Wohnung Nr. 4 im 1. Obergeschoß, im Aufteilungsplan mit Nr. 4 gekennzeichnet und dem dazugehörigen, mit der gleichen Nummer versehenen Raum im Kellergeschoß,

5) 107,71/1.000 - Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an der gesamten Wohnung Nr. 5 im 2. Obergeschoß, im Aufteilungsplan mit Nr. 5 gekennzeichnet und dem dazugehörigen, mit der gleichen Nummer versehenen Raum im Kellergeschoß,

6) 113,14/1.000 - Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an der gesamten Wohnung Nr. 6 im 2. Obergeschoß, im Aufteilungsplan mit Nr. 6 gekennzeichnet und dem dazugehörigen, mit der gleichen Nummer versehenen Raum im Kellergeschoß,

7) 107,71/1.000 - Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an der gesamten Wohnung Nr. 7 im 3. Obergeschoß, im Aufteilungsplan mit Nr. 7 gekennzeichnet und dem dazugehörigen, mit der gleichen Nummer versehenen Raum im Kellergeschoß,

8) 113,14/1.000 - Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an der gesamten Wohnung Nr. 8 im 3. Obergeschoß, im Aufteilungsplan mit Nr. 8 gekennzeichnet und dem dazugehörigen, mit der gleichen Nummer versehenen Raum im Kellergeschoß,

9) 89,14/1.000 - Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an der gesamten Wohnung Nr. 9 im Dachgeschoß, im Aufteilungsplan mit Nr. 9 gekennzeichnet und dem dazugehörigen, mit der gleichen Nummer versehenen Raum im Kellergeschoß,

10) 90,07/1.000 - Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an der gesamten Wohnung Nr. 10 im Dachgeschoß, im Aufteilungsplan mit Nr. 10 gekennzeichnet und dem dazugehörigen, mit der gleichen Nummer versehenen Raum im Kellergeschoß.

2. Grundbuchanträge:

Der Eigentümer bewilligt und

b e a n t r a g t

zur Eintragung in das Grundbuch:

a) die Aufteilung des Grundstückes - Flurstück 1 y - gemäß Ziffer III.1. dieser Urkunde;

b) die als Gegenstand des Sondereigentums festgelegte Gemeinschaftsordnung gemäß Ziffer V. dieser Urkunde

c) die Sondernutzungsrechte im Bestandsverzeichnis anzugeben.

3. Der Eigentümer stimmt allen der Lastenfreistellung oder Rangbeschaffung dienenden Gläubigererklärungen zu und

b e a n t r a g t

deren Vollzug im Grundbuch.
Bei Selbstberechtigung wird die Löschung hiermit

b e w i l l i g t.

IV.
Verwalterbestellung

Zum ersten Verwalter wird die Firma GRK Hausverwaltung und Versicherung GmbH, 04445 Liebertwolkwitz, Leipziger Str. 54, bestellt.

Dies gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren, gerechnet vom heutigen Tage an.

V.
Gemeinschaftsordnung

Für das Rechtsverhältnis der Eigentümer untereinander und für die Verwaltung des Objektes gilt die Gemeinschaftsordnung, die als Inhalt des Wohnungseigentums in Ergänzung und in Abweichung von den Bestimmungen des WEG festgelegt wird. Diese Gemeinschaftsordnung ist dieser Urkunde als Anlage I beigefügt; diese Anlage ist ein wesentlicher Bestandteil der Urkunde und mitauszufertigen.

VI.
Baubeschreibung

Für die Erstellung der Wohnungs- und Teileigentumsanlage ist die dieser Urkunde als Anlage III beigefügte Baubeschreibung maßgebend.

VII.
Abschriften, Ausfertigungen

Von dieser Urkunde erhalten:

beglaubigte Abschriften:

- der Eigentümer (12 x) mit verkleinerten Plänen,

Ausfertigung:

- das Grundbuchamt.

VIII.
Vollmacht

Der Eigentümer bevollmächtigt den amtierenden Notar, für ihn alle Handlungen vorzunehmen, die zur grundbuchlichen Durchführung der Urkunde erforderlich oder zweckdienlich sind.

Die zu dieser Urkunde erforderlichen Genehmigungen und Erklärungen bleiben vorbehalten, sollen von dem amtierenden Notar eingeholt und mit Eingang bei ihm wirksam werden.
Sollte eine behördliche Genehmigung versagt oder unter einer Bedingung oder Auflage erteilt werden, so ist ein derartiger Bescheid dem Beteiligten selbst zuzustellen. Der Notar ist in diesem Fall zur Entgegennahme nicht berechtigt, soll jedoch eine Abschrift erhalten.
Der Notar wird ermächtigt, die Grundbucherklärungen getrennt, geteilt oder inhaltlich beschränkt dem Grundbuchamt zum Vollzug vorzulegen und ebenso zurückzuziehen.
Der Beteiligte bevollmächtigt den Notar, soweit erforderlich, Bewilligungen und Anträge gegenüber dem Grundbuchamt zu ändern und zu ergänzen.

IX.
Überleitungsverpflichtung

1. Die aufgrund dieser Urkunde und ihrer Anlagen geschaffene Sach- und Rechtslage soll auch dann für den Rechtsnachfolger eines Wohnungseigentümers gelten, wenn sie nicht schon aufgrund der Eintragung im Grundbuch als Inhalt des Sondereigentums dinglich wirkt. Die Wohnungseigentümer sind daher verpflichtet, im Falle der Übertragung ihres Wohnungseigentums die Rechte und Pflichten ihrem Rechtsnachfolger aufzuerlegen und diesen zu verpflichten, dessen Nachfolger im Eigentum in gleicher Weise zu binden, damit gewährleistet ist, daß die jeweiligen Wohnungseigentümer in demselben Rechts-und Pflichtenverhältnis stehen.

2. Um dies sicherzustellen, kann der Verwalter im Falle einer Veräußerung von Wohnungseigentum vom veräußernden Eigentümer den Nachweis verlangen, daß er alle Rechte und Pflichten aus dieser Urkunde und ihren Anlagen seinem Nachfolger in der dargelegten Weise auferlegt und der Rechtsnachfolger im Veräußerungsvertrag erklärt, daß er alle die von seinem Rechtsvorgänger ausgesprochenen Ermächtigungen, Vollmachten und Bewilligungen auch im eigenen Namen erteilt.

X.
Salvatorische Klausel. Schlußbestimmungen

1. Ist oder wird eine Bestimmung dieser Teilungserklärung und ihrer Anlagen unwirksam. so soll dadurch die Wirksamkeit im übrigen nicht berührt werden. Die unwirksame Bestimmung ist alsdann durch diejenige zulässige Regelung zu ersetzen, welche dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung - beurteilt auf der Grundlage dieser Urkunde und ihrer Anlagen

- möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt, wenn sich eine Lücke in de Teilungserklärung und ihren Anlagen ergeben sollte.

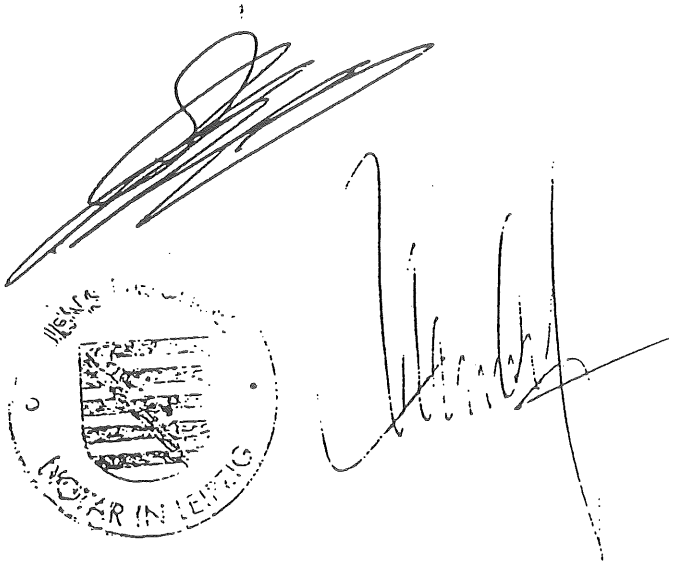
Die Wohnungseigentümer sind wechselseitig verpflichtet, zur Ergänzung einer Lücke oder zur Ersetzung einer unwirksamen Bestimmung zusammenzuwirken.

2. Sämtliche mit dieser Urkunde und ihrem Vollzug verbundenen Kosten trägt der Eigentümer.

XI.
Datenschutzzustimmung

Der Beteiligte erteilt dem Notar die Zustimmung zur maschinellen Speicherung und Verarbeitung der mit dieser Angelegenheit zusammenhängenden Daten, insbesondere Adresse, Geburtsdatum sowie Eintragungen im Grundbuch und Handelsregister.

Diese Niederschrift nebst Anlagen wurden dem Erschienenen vom Notar vorgelesen, soweit des sich um Pläne handelt wurden diese vorgelegt, alles wurde von ihm genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben:



Anlage I zur Urkunde des Notars Deichsel in Leipzig
vom 16. Dezember 1998 - URNr. 1291/1998 -

GEMEINSCHAFTSORDNUNG

für die Gemeinschaft der Eigentümer
der Wohnungseigentumseinheiten

Gemarkung Leutzsch Flurstück 1 y

Grundlagen der Miteigentümergemeinschaft

Für Lage und Ausmaß des Sondereigentums ist im Zweifel der dieser Urkunde als Anlage beigefügte Aufteilungsplan maßgebend.
Gemeinschaftliches Eigentum sind auch die Instandhaltungsrücklage sowie das gesamte Verwaltungsvermögen.

§1
Zweckbestimmung

1. Die Nutzung der Wohnungen ist nur für Wohnzwecke gestattet. Eine berufliche oder gewerbliche Nutzung der Wohnungen ist nur gestattet, soweit diese Nutzung gegenüber einer Wohnnutzung keine größeren Beeinträchtigungen der übrigen Wohnungseigentümer und/oder des Gemeinschaftseigentums mit sich bringt. Eine berufliche oder gewerbliche Nutzung der Wohnungen bedarf in jedem Fall der Zustimmung des Verwalters, die nur aus wichtigem Grund versagt werden kann.

2. Jeder Wohnungs-/Teileigentümer hat an den Räumen seines Sonder-/Teileigentums einschließlich Zubehör und den zu diesen Räumen gehörenden Bestandteilen der Gebäude das alleinige Eigentum unter Ausschluß der übrigen Raumeigentümer, verbunden mit dem Recht der Mitbenutzung der zum gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Räume, Anlagen und Ein-

richtungen der Gebäude und der gemeinschaftlichen Grundstücksflächen, soweit nicht die Benutzung besonders geregelt ist.

Veränderungen innerhalb der Räume seines Sondereigentums kann jeder Raumeigentümer vornehmen, soweit hierdurch die äußere Gestaltung der Anlage, auch deren ästhetischer Gesamteindruck nach außen, oder die Zweckbestimmung, Stabilität und Solidität der Gebäude nicht gefährdet und dadurch nicht das gemeinschaftliche Eigentum oder das Sondereigentum anderer Raumeigentümer über das nach dieser GO und nach § 14 WEG zulässige Maß hinaus beeinträchtigt wird.
Maßnahmen, welche die einheitliche Gestaltung der Anlage stören, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Verwalters vorgenommen werden; das gilt insbesondere für die Anbringung von Werbeeinrichtungen und Außenantennen und die Durchführung von Maßnahmen entsprechender Art auf dem Grundstück, den Balkonen, den Rolläden, Jalousetten und anderen Einrichtungen.

3. Jeder Raumeigentümer ist berechtigt, seine Einheit zu unterteilen, soweit hierdurch nicht Veränderung oder Beeinträchtigungen des Gemeinschaftseigentums oder anderer Sondereigentumseinheiten eintreten. Die Zustimmung der anderen Raumeigentümer oder des Verwalters ist hierzu nicht notwendig.
Entsprechendes gilt für Vereinigungen mehrerer Einheiten zu einer Einheit.

Soweit das Stimmrecht in der Versammlung der Eigentümer an die Zahl der Einheiten geknüpft ist, verändert sich die Anzahl der Gesamtstimmen bei Unterteilungen oder Vereinigungen entsprechend der Anzahl der wegfallenen oder neu hinzukommenden Einheiten.

§ 2
Übertragung des Raumeigentums

1. Das Raumeigentum ist veräußerlich und vererblich.

2. Der Raumeigentümer bedarf zur Veräußerung seines Raumeigentums der schriftlichen Zustimmung des Verwalters. Das gilt nicht bei einer Veräußerung des Raumeigentums an einen anderen Raumeigentümer, an Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie oder an Ehegatten.
Die Zustimmung des Verwalters ist ferner nicht erforderlich bei einer Veräußerung des Raumeigentums im Wege der Zwangsvollstreckung, Zwangsversteigerung oder durch den Konkursverwalter (Gesamtvollstreckungsverwalter/Insolvenzverwalter) oder wenn ein Grundpfandrechtsgläubiger im Wege der Zwangsvollstreckung erworbenes Wohnungseigentum veräußert.

3. Die Veräußerungsbeschränkung gilt nicht für die erste Veräußerung eines Raumeigentums durch den derzeitigen Eigentümer, gleichviel zu welchem Zeitpunkt diese Veräußerung stattfindet.

4. Der Verwalter kann die Zustimmung zur Veräußerung von Raumeigentum nur aus wichtigem Grund versagen.
Erteilt der Verwalter innerhalb eines Monats ab Zugang des Zustimmungsbescheides an ihn die erforderliche Zustimmung nicht, so entscheidet darüber auf Antrag des Raumeigentümers die Eigentümerversammlung.
Dieser Beschluß bedarf der einfachen Mehrheit im Sinne des § 8 der Gemeinschaftsordnung.

5. Bei der Veräußerung eines Raumeigentums besteht die Verpflichtung, alle Rechte und Pflichten aus der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung, auch soweit sie nicht schon als Inhalt des Sondereigentums dinglich wirken, dem Nachfolger im Eigentum aufzuerlegen sowie die Verpflichtung des Nachfolgers, diese Rechte und Pflichten zu übernehmen und die in der Teilungserklärung abgegebenen Bewilligungen und Vollmachten im eigenen Namen zu bestätigen.

§ 3
Sondernutzungsrecht

1. Dem jeweiligen Eigentümer der im 3. Obergeschoß liegenden Wohnung 7 steht das alleinige und ausschließliche Sondernutzungsrecht an dem zu dieser Wohnung gehörigen Balkon, im Aufteilungsplan mit SNR 7 bezeichnet, zu.

2. Dem jeweiligen Eigentümer der im 3. Obergeschoß liegenden Wohnung 8 steht das alleinige und ausschließliche Sondernutzungsrecht an dem zu dieser Wohnung gehörigen Balkon, im Aufteilungsplan mit SNR 8 bezeichnet, zu.

§ 4
Versicherungen

Für das Sonder- und Gemeinschaftseigentum sind folgende Versicherungen abzuschließen:

a) Brandversicherung, Sturmschadenversicherung,
b) Versicherung gegen Wasserleitungsschäden,
c) Haftpflichtversicherung gegen Inanspruchnahme aus der gesetzlichen Haftpflicht der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

Die Versicherungen zu a) und b) sind zum gleitenden Neuwert, die Versicherung zu c) in angemessener Höhe abzuschließen.

§ 5
Instandhaltung und Instandsetzung

1. Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet, sein Sondereigentum sowie die in § 6 Ziffer 1 genannten Gebäudeteile und die seinem Sondernutzungsrecht unterliegenden Teile des Gemeinschaftseigentums ordnungsgemäß instandzuhalten und instandzusetzen. Hierzu gehört insbesondere auch die regelmäßige Vornahme von Schönheitsreparaturen innerhalb der Wohnung.

2. Der Verwalter ist berechtigt, jeden Wohnungseigentümer zur ordnungsgemäßen Erfüllung der in Ziffer 1 aufgeführten Pflichten anzuhalten. Er kann zu diesem Zweck nach vorheriger Anmeldung einmal im Jahr den Zustand der Wohnräume überprüfen.

3. Die Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums obliegt den Wohnungseigentümern gemeinschaftlich. Die erforderlichen Maßnahmen sind vom Verwalter zu veranlassen. Schäden am gemeinschaftlichen Eigentum hat jeder Wohnungseigentümer unverzüglich dem Verwalter anzuzeigen. Jeder Wohnungseigentümer hat, soweit es ihm möglich und zumutbar ist, bis zur Abhilfe durch den Verwalter, durch vorläufige Maßnahmen für die Abwendung unmittelbarer Gefahren zu sorgen.

§ 6
Lastentragung

1. Jeder Wohnungseigentümer trägt die Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung seines Sondereigentums und der seinem Sondernutzungsrecht unterliegenden Teile des Gemeinschaftseigentums sowie folgender Gebäudeteile, gleichgültig, ob es sich dabei um Sonder- oder Gemeinschaftseigentum handelt:
   Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, Innenseiten der Fenster, Wand- und Deckenverputz innerhalb des Sondereigentums, Wohnungseingangstür, Rolläden, Rolladenkästen, Estriche und Innenseiten der Balkone, die Kosten des Ersatzes zerstörter oder beschädigter Fenster von Sondereigentumsräumen.

2. Die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums, sowie die Kosten der Instandhaltung, Instandsetzung und eines gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaftlichen Eigentums tragen die Wohnungs-/Teileigentümer im

herung

Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile, soweit nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Eine angemessene Instandhaltungsrückstellung ist zu bilden, die nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile erhoben wird.

3. Die Verteilung der Kosten für die Versorgung mit Wärme und Warmwasser richtet sich nach der Heizkostenverordnung. Die Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage werden dabei zu 30% nach der Wohnfläche der beheizten Räume und zu 70% nach dem erfaßten Wärmeverbrauch verteilt. Die Kosten des Betriebes der zentralen Warmwasserversorgungsanlage werden zu 30% nach der Wohnfläche der Wohnungen (ohne Kellerräume und Balkone) und zu 70% nach dem erfaßten Warmwasserverbrauch verteilt. Der Verwalter hat dafür zu sorgen, daß Wärme- und Warmwassermesser, die der Heizkostenverordnung entsprechen, angebracht, eingestellt und abgelesen werden. Den Beauftragten dieser Firma ist freier Zugang zu allen Wärme- und Warmwassermessern zu gestatten.

   Die Wohnungseigentümerversammlung kann durch Beschluß, der einer Mehrheit von 75% aller vorhandenen Stimmen bedarf, einen anderen Verteilungsmaßstab für Heiz- und Warmwasserkosten beschließen, der jedoch sich im Rahmen der Heizkostenverordnung halten muß.

5. Die Kosten der Verwaltung sind für jede Wohnungseinheit gleich zu bemessen.

§ 7
Verwalter

1. In Erweiterung der gesetzlichen Bestimmungen hat der Verwalter folgende Befugnisse:

   a) Die Wohnungseigentümer gerichtlich und außergerichtlich in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums zu vertreten,

   b) die von den Wohnungseigentümern zu zahlenden, im Wirtschaftsplan oder sonstigen Beschlüssen der Wohnungseigentümergemeinschaft festgesetzten Lasten und Kostenbeiträge einzuziehen und diese bei Nichtzahlung gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen.

   Auf Verlangen hat jeder Wohnungseigentümer dem Verwalter eine Vollmacht zu erteilen, die die Befugnisse des Verwalters entsprechend der Gemeinschaftsordnung und dem Gesetz ausweist.

2. Der Verwalter hat jeweils für ein Kalenderjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der von den Wohnungseigentümern zu beschließen ist. Die Woh-

nungseigentümer sind verpflichtet, dem beschlossenen Wirtschaftsplan entsprechende monatliche Vorschüsse (Wohngeld) zu leisten.

§ 8
Wohnungseigentümerversammlung und Stimmrecht

1. Das Stimmrecht der Wohnungseigentümerversammlung richtet sich nach ihren Miteigentumsanteilen.

2. Beschlüsse in Eigentümerversammlungen sind schriftlich niederzulegen.

3. Für die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung genügt die Absendung an die Anschrift, die dem Verwalter von den Raumeigentümern zuletzt mitgeteilt worden ist.

4. Die Raumeigentümerversammlung ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile vertreten ist. Ein Raumeigentümer kann sich durch den Verwalter, seinen Ehegatten oder einen anderen Raumeigentümer der Gemeinschaft aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Ist die Versammlung nicht beschlußfähig, so hat der Verwalter eine zweite Versammlung mit dem gleichen Gegenstand einzuberufen; diese ist in jedem Fall beschlußfähig. Hierauf ist in der Einladung besonders hinzuweisen.

§ 9
Verwaltungsbeirat

Ein Verwaltungsbeirat nach den Bestimmungen des § 29 WEG kann gebildet werden.

Ende der Anlage I

tsplan

STADT LEIPZIG
DER OBERBÜRGERMEISTER

Anlage II zur Urkunde des Notars Jens Delfendahl in Leipzig von 16.12.98 UR-Nr. 1291/98

Postanschrift: Stadt Leipzig Amt 63 04092 Leipzig

GRK Immobilien und Baubetreuungs GmbH
Herrn Steffen Göpel
Leipziger Straße 53

04445 Liebertwolkwitz

Bauordnungsamt
Abt. : West
Sitz : Prager Str. 24-26, Sektion C-D

Bearbeiter/in : Dipl.-Ing. (FH) Döhler
Telefon : (0341) 1 23 - 51 14
Fax : (0341) 1 23 - 51 35
Aktenzeichen: 63.8-AB/1998-088-BD

Leipzig, 17.11.1998

BESCHEINIGUNG

Antragsteller:	GRK Immobilien und Baubetreuungs GmbH, 04445 Liebertwolkwitz
Vorhaben:	Abgeschlossenheit
Gemarkung:	Leutzsch
Flurstück:	1 y
Grundstück:	Weinbergstraße 3, 04179 Leipzig - West

aufgrund § 7 (4) Nr. 2, § 32 (2) Nr.2 Wohnungseigentumsgesetz vom 15.03.1951 (BGBl. I S. 175), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22.03.91 (BGBl. I S. 766).

Die in dem beiliegenden Aufteilungsplan **Lageplan, Ansichten, Schnitt, Grundrisse Kellergeschoß, Erdgeschoß, 1. bis 3. Obergeschoß, Dachgeschoß**

mit Nr. 1 bis 10 bezeichneten Wohnungen,
in dem bestehenden Gebäude auf oben genanntem Grundstück, Grundbuch vom Grundbuchamt, Amtsgericht Leipzig, Blatt 301 sind in sich abgeschlossen.

Sie entsprechen daher dem Erfordernis des § 3 (2)/ § 32 (1) des Wohnungseigentumsgesetzes.

Die bebauungrechtliche (bauplanungsrechtliche) Zulässigkeit der zu errichtenden bzw. errichteten Räume und ihre Nutzung wurden bei der Erteilung dieser Bescheinigung von Rechts wegen nicht geprüft.

im Auftrag

Dipl.- Ing. Stolp
Abteilungsleiter

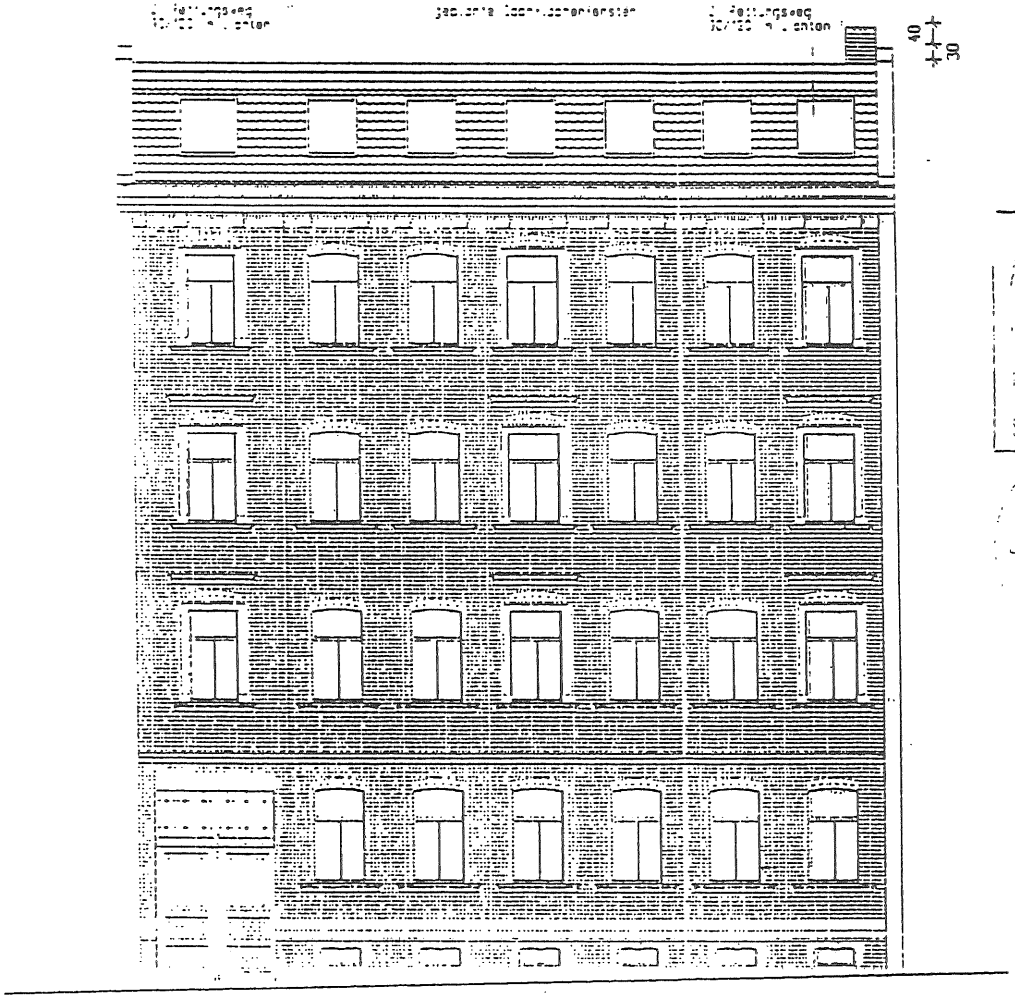
Stadt Leipzig
54

projekt

Sanierung eines Wohnhauses
Leipzig - Leutzsch
Yenaergstrasse 3

planinhalt

Aufteilungsplan, Blatt 2
Strassenansicht M 1:100



1998-088
17.11.98
Döller
West

bauherr

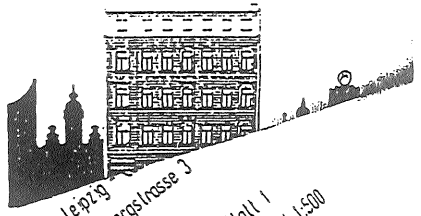
GRK
Immobilien- und Baubetreuungs GmbH

Leipziger Strasse 53, 04445 Liebertwolkwitz
fon 034297/43697
fax 034297/41059

architekt

howalh's büro
freie architekten

Windscheidstr. 34 04277 Leipzig
fon 0341/3028964
fax 0341/3028965



...plan, Blatt 1
...szug M 1:500

AUSZUG AUS DEM LIEGENSCHAFTSKATASTER

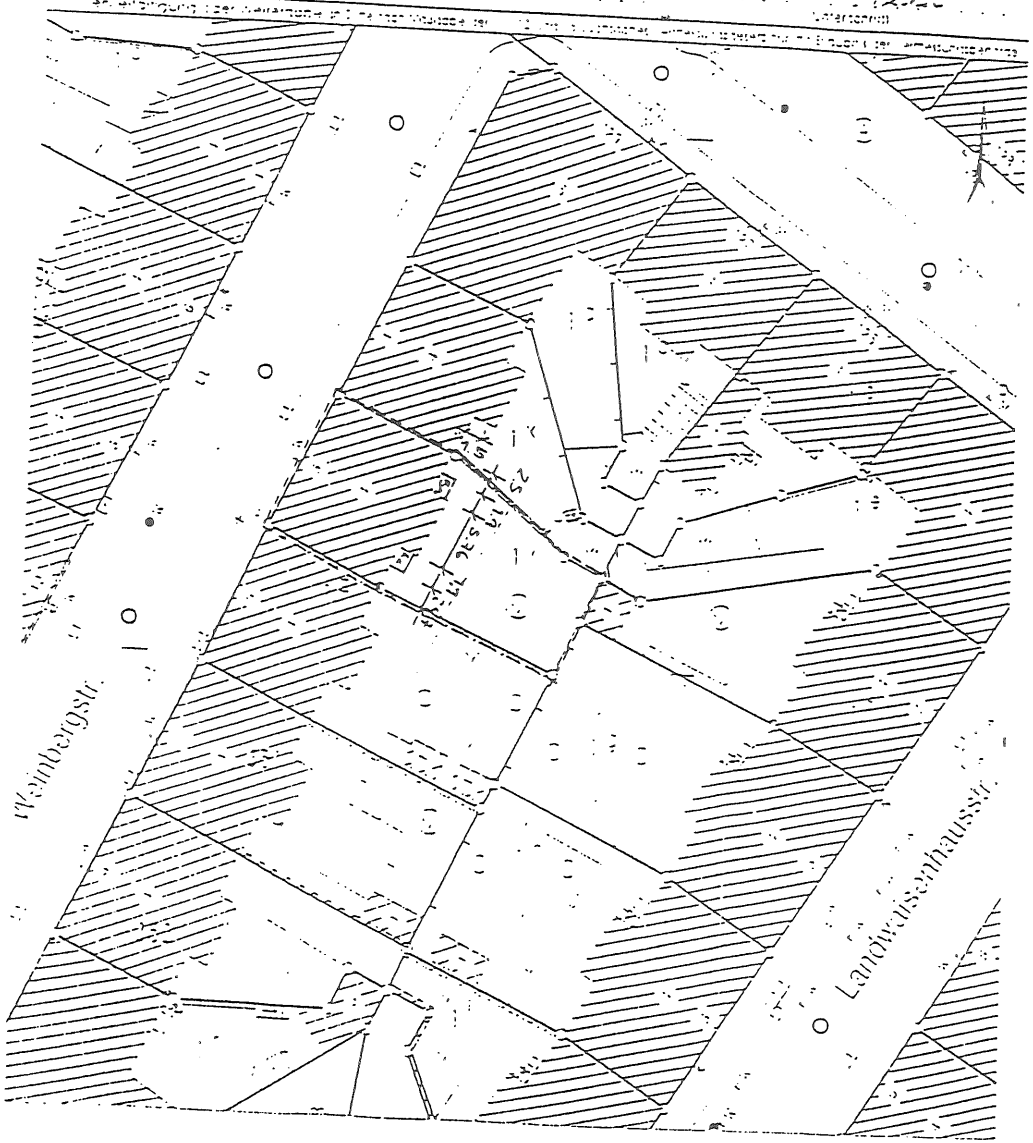
FREISTAAT SACHSEN
Vermessungsverwaltung

Städtisches Vermessungsamt
Leipzig
Burgplatz 1
04109 Leipzig
Tel.: 0341 123-6036
Fax.: 0341 123-6019

KATASTERKARTENAUSZUG

Gemarkung: Leipzig
Gemeinde: Leipzig
Blatt: 000 000
Maßstab: 1:500

Ausgefertigt:
Datum: 27.07.98
Unterschrift



projekt
Leipzig
Weinbergstrasse 3

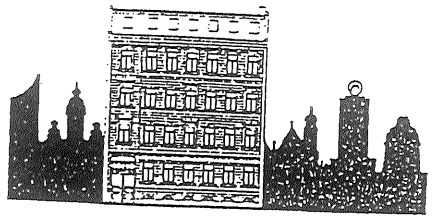
planinhalt
Aufteilungsplan, Blatt 1
Katasterkartenauszug M 1:500

Abgeschrieben
Az.: 1998-088
Datum: 17.11.98
Bauordnungsamt Abt.: West
Döller

Stadt Leipzig

bauherr
GRK
Immobilien- und Baubetreuungs GmbH
Leipziger Strasse 53, 04445 Liebertwolkwitz
fon 034297/43697
fax 034297/41059

architekt
hamuth's büro
freie architekten
Windscheidstr. 34 04277 Leipzig
fon 0341/3028964
fax 0341/3028965



projekt

Sanierung eines Wohnhauses
Leipzig - Leutzsch
Weinbergstrasse 3

planinhalt

Aufteilungsplan, Blatt 3
Hofansicht M 1:100



Az: 1998-088
Datum: 17.11.98
Sachbearbeiter/in: Döller
West

Stadt Leipzig

bauherr

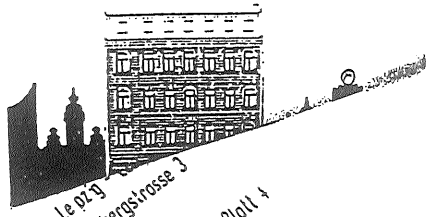
GRK
Immobilien- und Baubetreuungs GmbH

Leipziger Strasse 53, 04445 Liebertwolkwitz
fon 034297/43697
fax 034297/41059

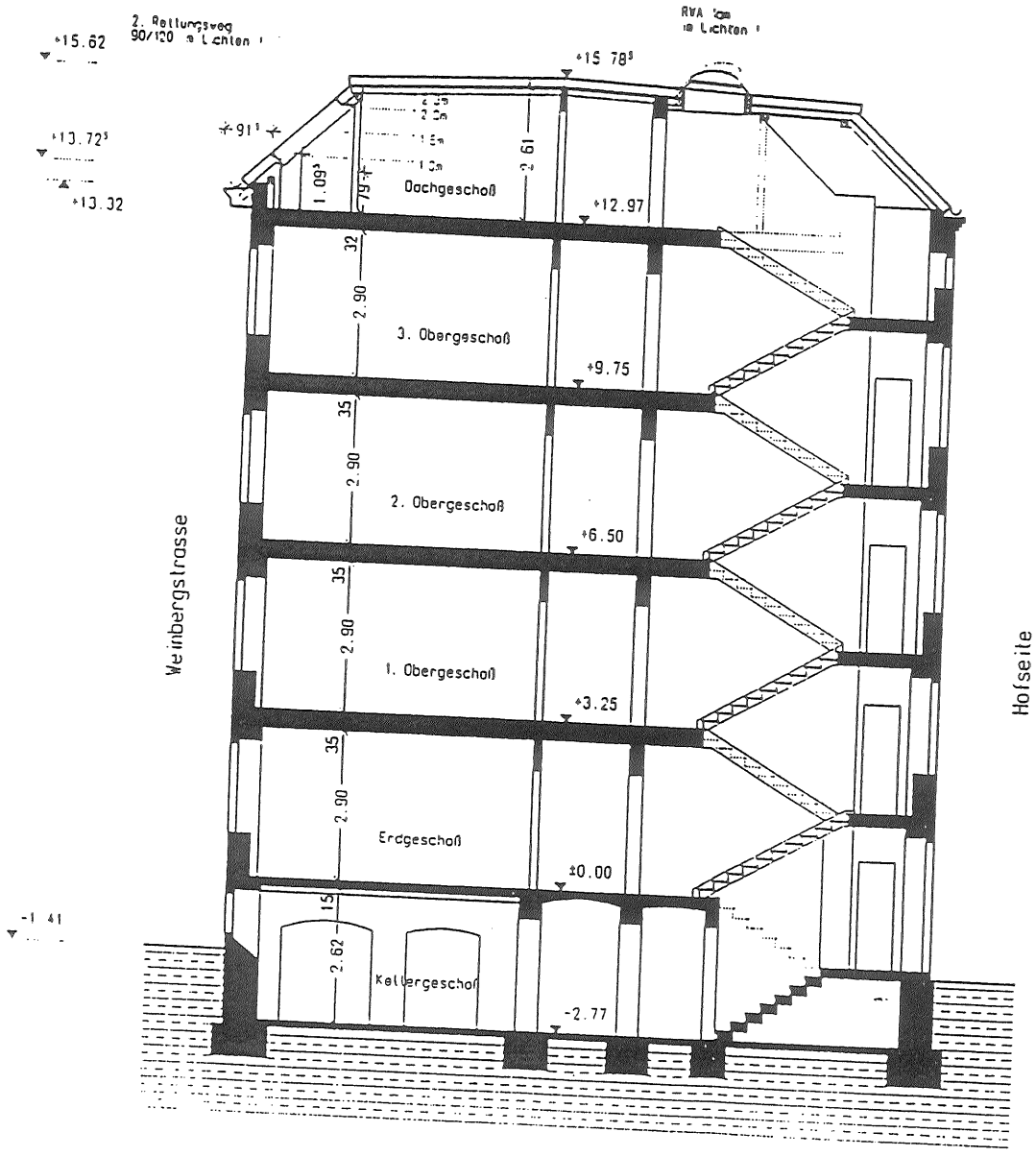
architekt

hamuth's büro
freie architekten

Windscheidstr. 34 04277 Leipzig
fon 0341/3028964
fax 0341/3028965



...lungsplan, Blatt 4
...4 M 1:100



projekt
Leipzig
Weinbergstrasse 3

planinhalt
Aufteilungsplan, Blatt 4
Schnitt A-A M 1:100

Abgeschlossen! Nachbeteiligung
Az.: 1998-088 Döhler
Datum: 17.11.98
Bauordnungsamt Abt. West

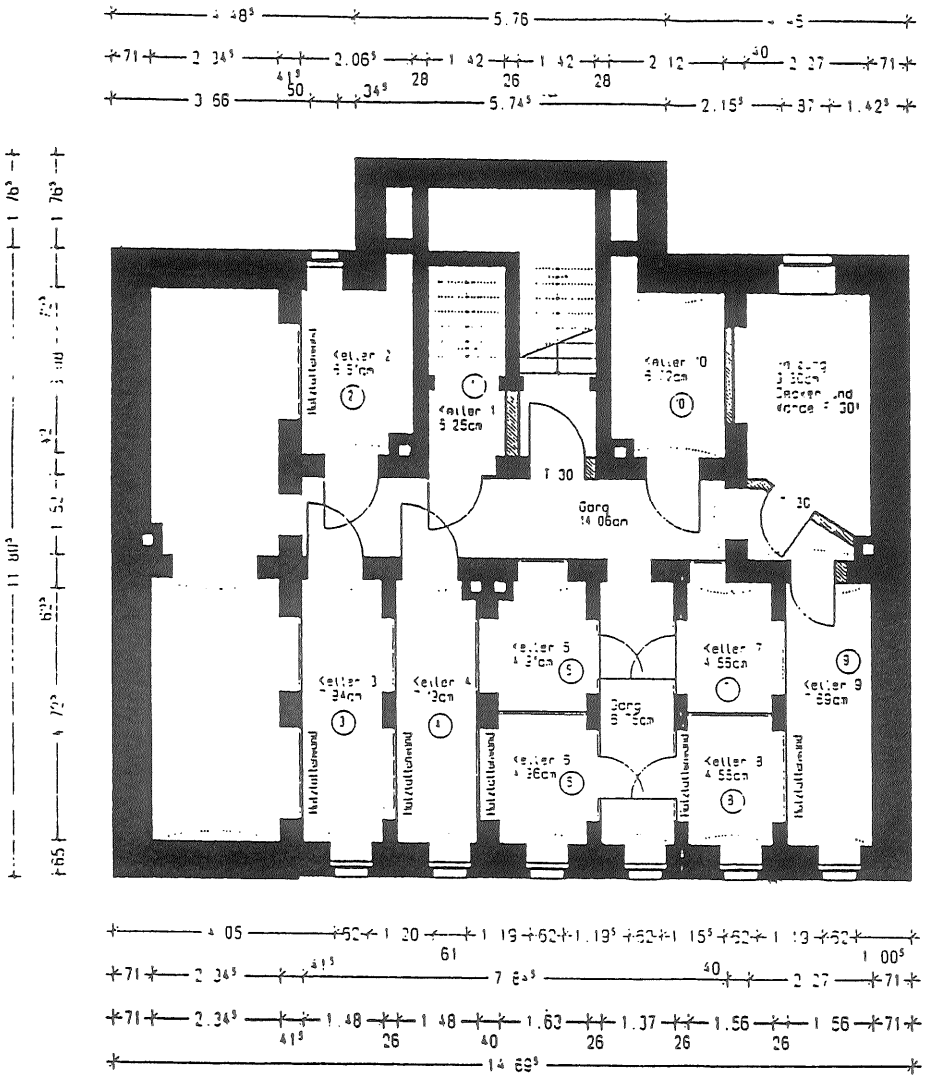
Stadt Leipzig

bauherr
GRK
Immobilien- und Baubetreuungs GmbH
Leipziger Strasse 53, 04445 Liebertwolkwitz
fon 034297/43697
fax 034297/41059

architekt
hanulh's büro
freie architekten
Windscheidstr. 34 04277 Leipzig
fon 0341/3028964
fax 0341/3028965

projekt
Sanierung eines Wohnhauses
Leipzig - Leutzsch
Wiesenbergstrasse 3

planinhalt
Aufteilungsplan, Blatt 5
Grundriss Kellergeschoss M 1:100



Genehmigungsvermerk Bauordnungsamt
Az.: 1998-088 Dörfler
Datum: 17.11.98
Bauordnungsamt Abt. West
Stadt Leipzig

bauherr
GRK
Immobilien- und Baubetreuungs GmbH

Leipziger Strasse 53, 04445 Liebertwolkwitz
fon 034297/43697
fax 034297/41059

architekt
howuth's büro
freie architekten

Windscheidstr. 34 04277 Leipzig
fon 0341/3028964
fax 0341/3028965

Leipzig - Leutzsch Wiesenbergstrasse 3

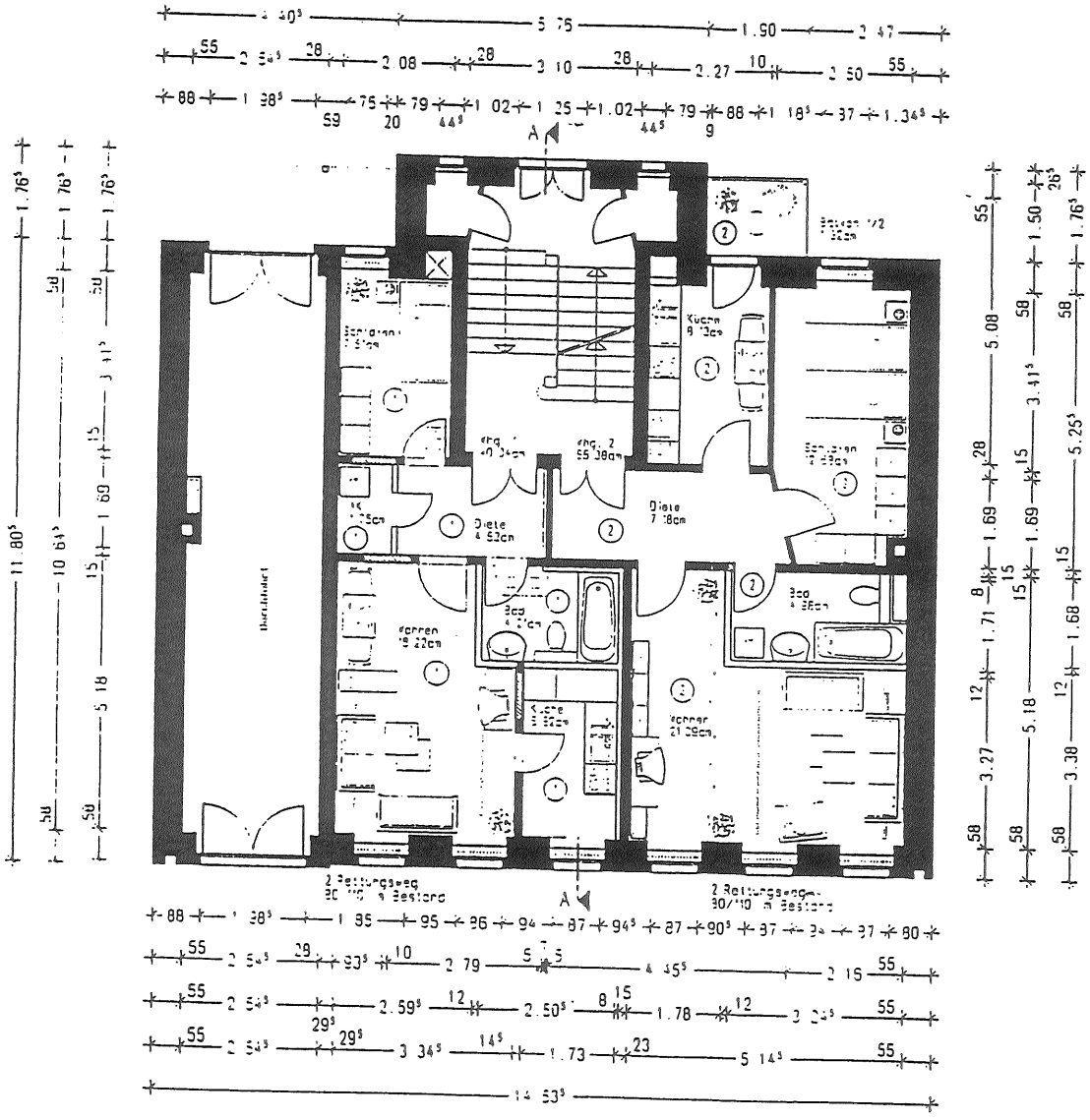
Aufteilungsplan, Blatt 6
Grundriss Erdgeschoss M 1:100

projekt

Leipzig -
Weinbergstrasse 3

planinhalt

Aufteilungsplan, Blatt 6
Grundriss Erdgeschoss M 1:100



1998-088
17.11.98
Döhler
West

Stadt Leipzig

bauherr

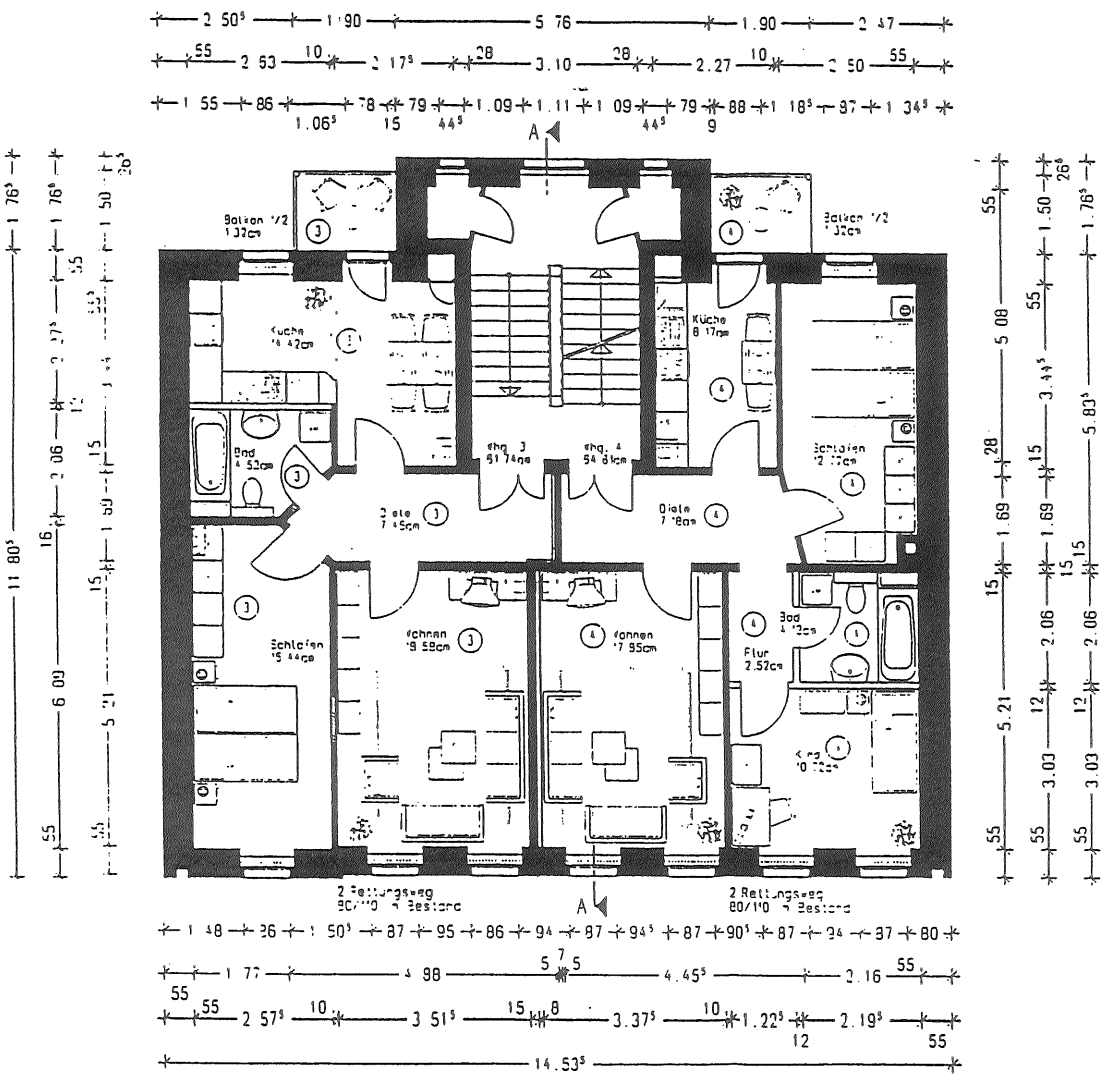
GRK
Immobilien- und Baubetreuungs GmbH

Leipziger Strasse 53, 04445 Liebertwolkwitz
fon 034297/43697
fax 034297/41059

architekt

hamuth's büro
freie architekten

Windscheidstr. 34 04277 Leipzig
fon 0341/3028964
fax 0341/3028965



projekt
Sanierung eines Wohnhauses
Leipzig - Leutzsch
Weinbergstrasse 3

planinhalt
Aufteilungsplan, Blatt 7
Grundriss 1. Obergeschoss M 1:100

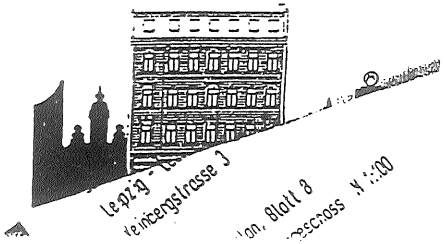
1998-088
17.11.98
Dölitz West

bauherr
GRK
Immobilien- und Baubetreuungs GmbH

Leipziger Strasse 53, 04435 Lieberwolkwitz
fon 034297/43697
fax 034297/41059

architekt
howalth's büro
freie architekten

Windscheidstr. 34 04277 Leipzig
fon 0341/3028964
fax 0341/3028965



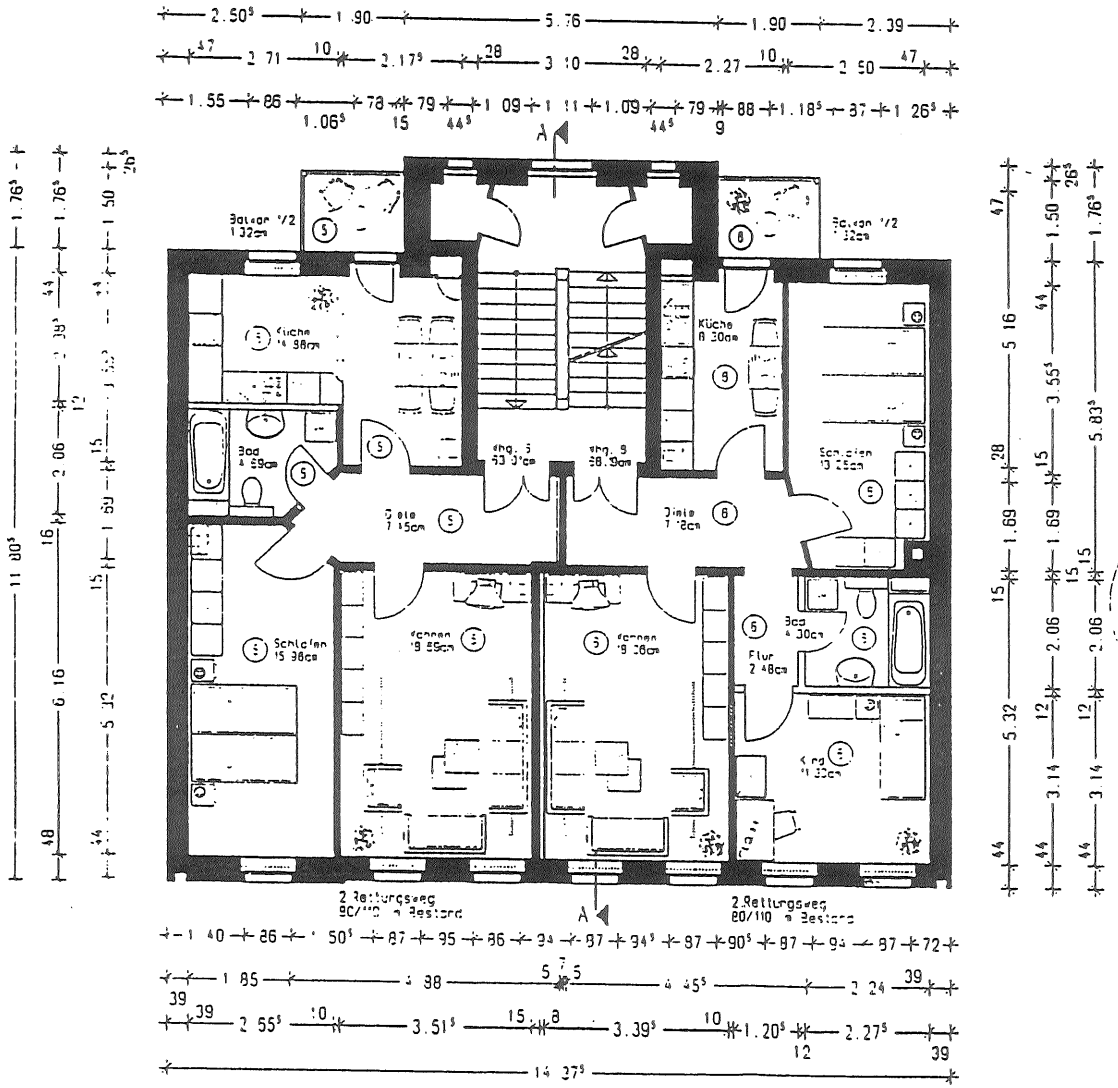
Blatt 8
Obergeschoss M 1:100

projekt

Leipzig - [illegible]
Weinbergstrasse 3

planinhalt

Aufteilungsplan, Blatt 8
Grundriss 2. Obergeschoss M 1:100



1998-088
17.11.98
Döhler
West

hauherr

GRK
Immobilien- und Baubetreuungs GmbH

Leipziger Strasse 53, 04435 Lieberwolkwitz
fon 034297/43697
fax 034297/41059

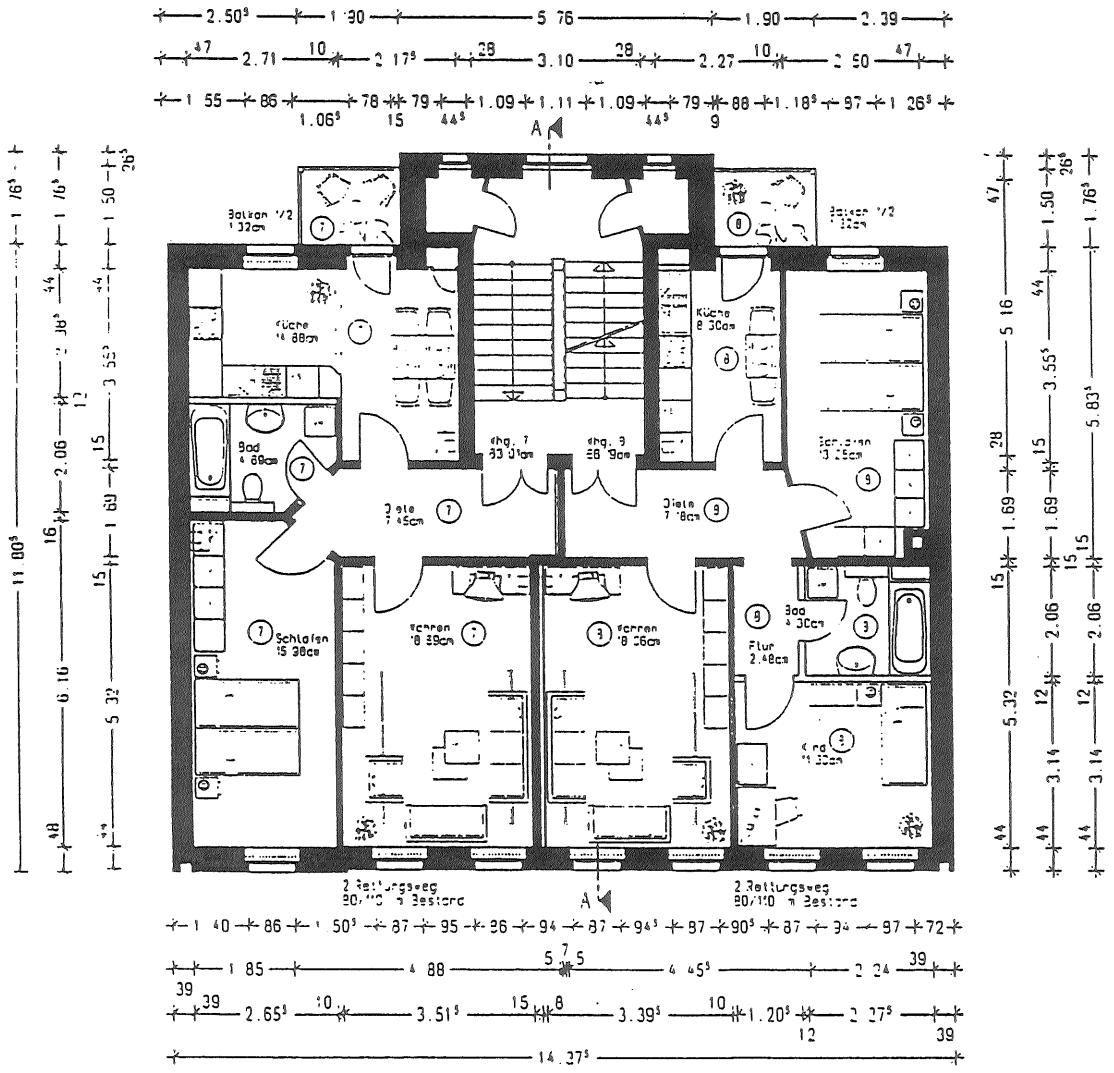
architekt

hamulh's büro
freie architekten

Windscheidstr. 34 04277 Leipzig
fon 0341/3028964
fax 0341/3028965

projekt
Sanierung eines Wohnhauses
Leipzig - Leutzsch
Weinbergstrasse 3

planinhalt
Aufteilungsplan, Blatt 9
Grundriss 3. Obergeschoss M 1:100



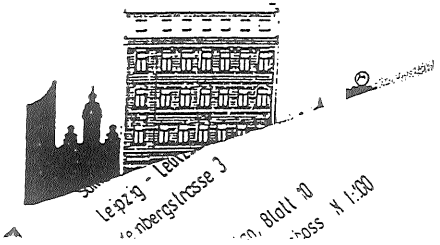
1998-088
17.11.98
Döhler
West

bauherr
GRK
Immobilien- und Baubetreuungs GmbH

Leipziger Strasse 53, 04445 Liebertwolkwitz
fon 034297/43697
fax 034297/41059

architekt
hoauth's büro
freie architekten

Windscheidstr. 34 04277 Leipzig
fon 0341/3028964
fax 0341/3028965

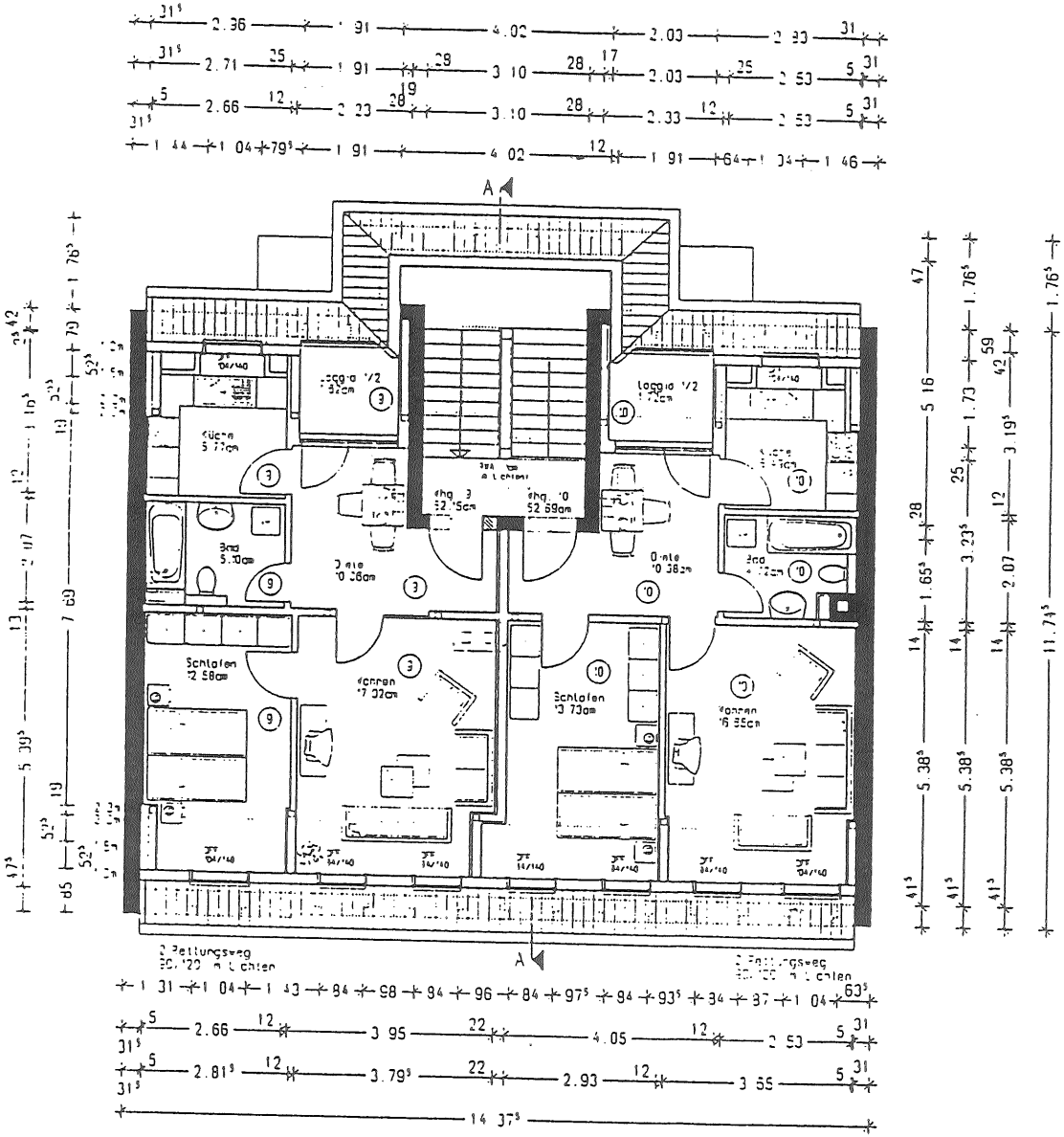


Sanierung eines Wohnhauses ■■ [illegible] Leipzig



projekt ■ Leipzig - [illegible]
Wernbergstrasse 3

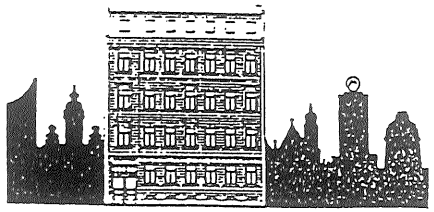
planinhalt ■ Aufteilungsplan, Blatt 10
Grundriss Dachgeschoss M 1:100

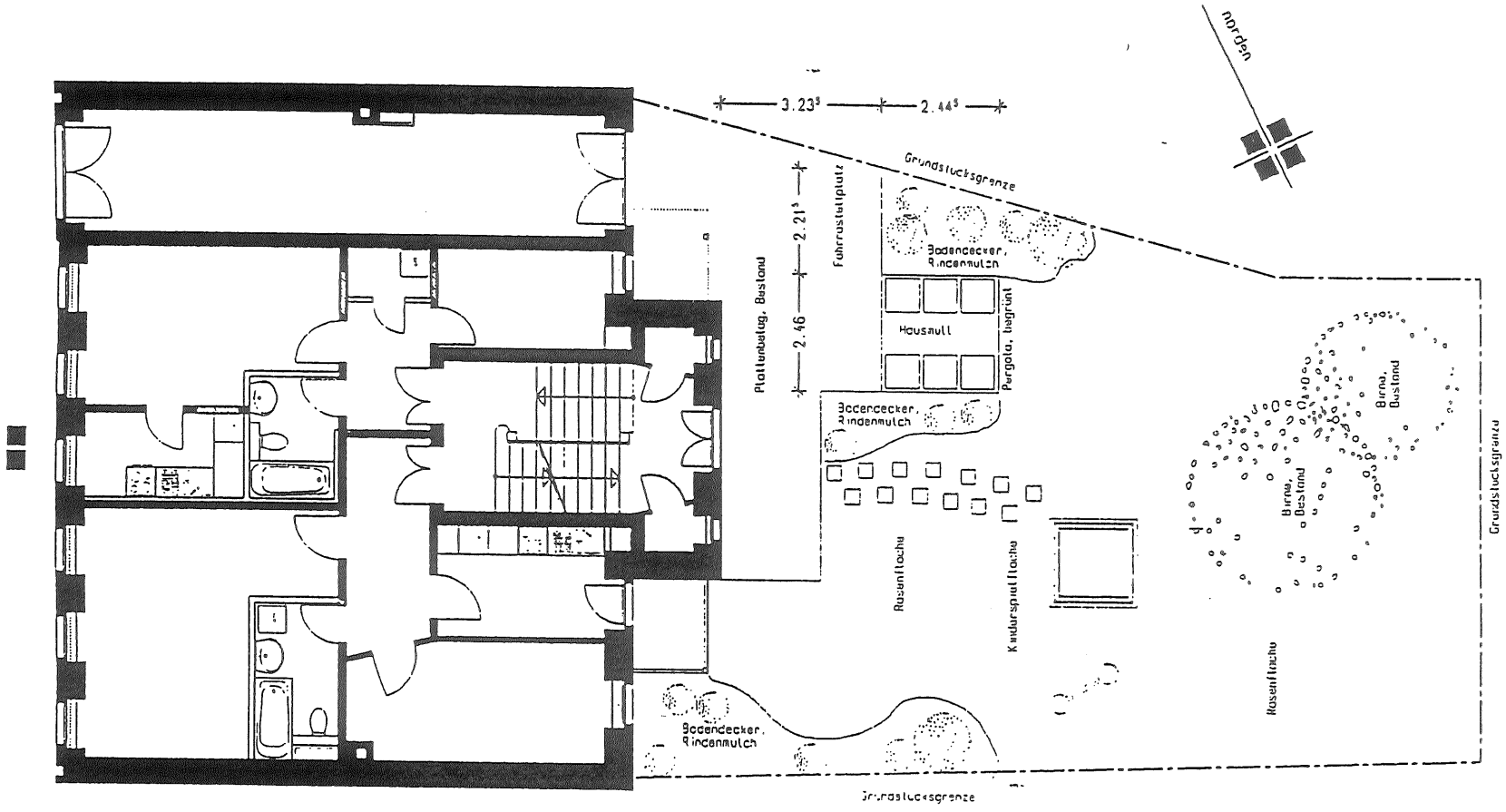


1998-088
17.11.98
Döhler
West

bauherr ■
GRK
Immobilien- und Baubetreuungs GmbH
Leipziger Strasse 53, 04445 Liebertwolkwitz
fon 034297/43697
fax 034297/41059

architekt ■
hoeuth's büro
freie architekten
Windscheidstr. 34 04277 Leipzig
fon 0341/3028964
fax 0341/3028965





projekt ■ Sanierung eines Wohnhauses
Leipzig - Leutzsch
Weinbergstrasse 3

planinhalt ■ Auflösungsplan, Blatt 11
Freiflächenplan M 1:100

bauherr ■ GBK
Immobilien- und Baubetreuungs GmbH

Leipziger Strasse 53, 04435 Liebertwolkwitz
fon 034297/43697
fax 034297/41059

architekt ■ hanuth's büro
freie architekten

Windscheidstr. 34 04277 Leipzig
fon 0341/3028964
fax 0341/3028965



Weinbergstr. 3, Leipzig-Leutzsch GRK Immobilien und Baubetreuungs GmbH

... III ... des
... Leipzig
16.12.98 ... 1291/98

Baubeschreibung

1. Kellergeschoß

- Komplette Entfernung des alten Putzes, Ausbau von Kellerverschlägen, Türen und Kellerfenstern.
- Abbruch der sonstigen Einbauten die nicht mehr benötigt werden.
- Reinigung und Sanierung des Mauerwerkes, Herstellung von Durchbrüchen und Schlitzen.
- Schutz gegen Nässe von Außen wird durch die jeweils erforderlichen und entsprechend den Gegebenheiten möglichen und anerkannten Verfahren gebracht.
- Alle Wände im Keller erhalten einen Sanierputz.
- Kellerabteilung erfolgt gemäß der Planung durch massive Wände und Einbau von Türen.
- Ein Raum wird nach Planung und Bedarf als Hausanschlußraum für Gas-, Wasser- und Elektro hergerichtet.
- Einbau von neuen Kellerfenstern gemäß Auflagen des Denkmalschutzes und Einbau einer neuen Kellerzugangstür.

2. Fassade

- Wiederherstellung der ursprünglichen Fassade straßenseitig durch Reinigung, Reparatur, Neuverfugung und Imprägnierung der vorhandenen Klinkerfassade und Wiederherstellung der originalgetreuen Stuckelemente, entsprechend vorhandener Ansichten und Forderungen des Denkmalschutzes.
- Abschlagen des gesamten Putzes der hofseitigen Fassade und Wiederherstellung durch Aufbringen eines neuen Putzes gemäß den Forderungen des Denkmalschutzes.
- Die Farbgebung erfolgt in Abstimmung mit dem Denkmalschutz.
- Montage von Balkonen gemäß Planung in verzinkter Stahlkonstruktion.
- Einbau komplett neuer Fenster entsprechend den Forderungen des Denkmalschutzes.
- Aufarbeitung der Hof- und Hauseingangstüren entsprechend den Forderungen des Denkmalschutzes.
- Die Innenfensterbänke werden in Marmor mit seitlichen Wischleisten ausgeführt.

3. Treppenhaus

- Aufarbeitung der vorhandenen Treppe und der Podeste. Aufarbeitung und gegebenenfalls Ergänzung des vorhandenen Treppengeländers.
- Der vorhandene Putz wird ausgebessert und nach Vorgabe des Denkmalschutzes und des AG malerisch gestaltet.
- Die Wohnungseingangstüren werden komplett aufgearbeitet, im Dachgeschoß erfolgt der Einbau von Wohnungseingangstüren mit verstärktem Türblatt, Sicherheitsbeschlag, Türrahmen mit Sicherheits-Schließblech und Mikrospion.

4. Bestehende Wohnungen

- Ausbau von vorhandenen Kücheneinrichtungen, Sanitäranlagen, Elektroanlagen sowie sonstigen Einbauten.
- Grundrißänderung gemäß den Planungsunterlagen und den Wünschen der Erwerber und des AG.
- Ausbesserung des vorhandenen Wandputzes, Einbau von Unterhangdecken (Rigips) in Fluren, Bädern und Küchen. Installation der kompletten Elektroanlagen in den Wohnungen (siehe Elektro).
- Einbau komplett neuer Innentüren (Röhrenspantüren der Fa. Herholz oder gleichwertig gemäß Vorlage).
- Komplette Überarbeitung der vorhandenen Fußböden und auswechseln defekter Teile. Als weiterer Aufbau wird Trittschalldämmung und ca. 3,5 cm Anhydritestrich (oder den Gegebenheiten entspr. anderer Aufbau nach Absprache mit dem AG) auf die vorbereiteten Böden aufgebracht. Darauf wird in allen Räumen außer Bad und Küche ein Veloursbelag (Fa. Vorwerk, Typ Trend) verlegt.

- In Bad, WC/Dusche, werden die Fußböden und Wände raumhoch gefliest entsprechend unserer Bemusterungsvorlagen (unser Materialpreis 30,00 DM/m²). Boden- und Wandfliesen mit dauerelastischer Wandanschlußfuge.
- In den Küchen wird der Fußboden und ein Wandspiegel (nach Vorgabe Erwerber) passend zum Fußboden gefliest (unser Materialpreis ca. 35,00 DM/m²).

5. Maler

- Beschichtung von sichtbaren Holzbauteilen entsprechend den Vorgaben des Denkmalschutzes.
- Wände tapeziert (Rauhfaser gestrichen in Weis), Decken Mineralfarbe weiß, Keller Silikatfarbe weiß, Kellerfußboden in allen Räumen auf Epoxydharzbasis.
- Festlegungen der Farbgebung erfolgen mit dem AG und dem Denkmalschutz.

6. Schlosser, Metallbau

- Einbau eines Handlaufs Kellertreppe aus Rundrohr.
- Einbau einer Briefkastenanlage im Durchgangsbereich nach Absprache mit dem Erwerber (Fabrikat: Burgwächter oder gleichwertig).
- Einbau einer Schließanlage im gesamten Objekt.

7. Elektro

- Einbau einer komplett neuen Elektroanlage im gesamten Gebäude. In den Wohnungen ausreichend Schalter und Steckdosen (BUSCH-JAEGER Typ DURO 2000Si STANDARD oder gleichwertig). Einbau von Halogeneinbaustrahlern in Küchen, Fluren und Bädern sowie nach Absprache im Dachgeschoß.
- Einbau von Treppenhauslampen. Im Keller werden ausreichend Steckdosen, Schalter und Beleuchtung installiert.
- Anschluß von Geräten und technischen Anlagen, welche neu in das Gebäude installiert werden bzw. deren Funktion erforderlich sind.
- Einbau einer Klingel- und Wechselsprechanlage neben der Grundstückseingangstür. Je Wohnung ein Klingeltaster mit Namensschild und einer Türsprechanlage als Gegensprechanlage unter Putz mit Sprech- und Türöffnertaste neben der Wohnungstür.
- Einbau eines Leerrohrnetzes für den Anschluß an das Kabelnetz der Telekom und für das Telefonnetz der Deutschen Bundespost.
- Installation von 3 Außenlampen mit Bewegungsmelder.

8. Sanitär

- Kompletter Neueinbau der Sanitärinstallation gemäß Grundrißplanung. Leitungsverlauf Cu-Leitungen. Alle Armaturen in Vorwandmontage.
- Alle WC´s, Waschtische und Wannen Firma Keramag Typ „Paris" (oder gleichwertig). Alle Garnituren in verchromter Ausführung, Typ Eurodisc von Grohe (oder gleichwertig).
- Für die Spültischkombinationen in der Küche sind die Kalt- und Warmwasseranschlüsse am Steigstrang vorgesehen, Anschlußmöglichkeit Warmwasserversorgung am Eckventil nach den Unterputzaufbauventilen, abwasserseitig am Verschluß der Ablaufleitung.
- Die Mietbereiche erhalten jeweils eigene Kalt- und Warmwasserzählerstellen mit eigenen Absperreinrichtungen. Hiermit wird eine wohnungsbezogene Verbrauchserfassung garantiert.
- Um Wasserverluste bei der Warmwasserentnahme zu vermeiden, wird für das gesamte Haus ein Zirkulationssystem konzipiert.
- Die Warmwasserleitungen werden außerdem gegen Wärmeverlust isoliert.

9. Heizanlage

- Einbau einer Heizanlage mit zentraler Wärmeerzeugung und zentraler Wasserwärmungsanlage, gasbefeuert, Fabrikat „Wolf" (oder gleichwertig).
- Raumheizflächen (Heizkörper) als Ventilheizkörper in Kompaktform.
- Entlüftungsventile an den Heizkörpern, Heizkörper kunststoffbeschichtet, Farbe weiß.
- Auslegung der Raumheizflächen nach Wärmebedarfsberechnung DIN 4701 für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden - Ausgabe März 1983 - und - Ausgabe August 1989.
- Innenliegende Dielen/Flure, Garderoben, Abstellkammern erhalten keinen eigenen Heizkörper, diese Räume werden durch die umgebenden Räume mit beheizt.

10. Kompletter Dachgeschoßausbau / Dachdecker / Dachklempner

- Komplette Entfernung der alten Dachziegel- und Lattung sowie komplett neue Dacheindeckung entsprechend den Planungsunterlagen sowie den Forderungen des Denkmalschutzes.
- Überprüfung und gegebenenfalls Verstärkung der statischen Konstruktion, insbesondere sämtlicher tragender Holzteile.
- Auswechslungen, Verstärkungen und Einbau von Neuteilen nach Absprache des Statikers.
- Anbringen von Laschen bzw. Bohlen an den Sparren zur Erzielung lotrechter Dachschrägen zur späteren Verkleidung der Dachuntersichten
- Grundrißgestaltung entsprechend den Planungsunterlagen sowie den Wünschen des Erwerbers.
- Der Ausbau erfolgt ausschließlich in Trockenbau, Fenster gemäß Planung und Vorgabe des Denkmalschutzes und des AG.
- Trockenbau aus Gipskartonplatten (feuerhemmend) mit Dampfsperre.
- Herstellung der Loggien einschl. aller erforderlichen Anschlüsse und Abdichtungen gemäß Planungsunterlagen.
- Die Ausstattung erfolgt entsprechend der beschriebenen Ausstattung der anderen Wohnungen.

11. Außenanlagen

- Gestaltung der Außenanlagen gemäß Freiflächenplan.

12. Schlußbemerkung

Das Angebot basiert auf der vorstehenden Baubeschreibung. Änderungen in der Ausführung sind in Abhängigkeit des Baufortschritts bei Anrechnung von Mehrkosten möglich.
Bei allen in der Baubeschreibung angegebenen Preisen handelt es sich um Nettopreise. Wird infolge technischer Erfordernisse, aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von behördlichen und/oder baurechtlichen Auflagen oder Anordnungen anderes, jedoch gleichwertiges Material verwendet oder werden durch solche Einflüsse oder Auflagen Leistungsänderungen notwendig, so werden diese, soweit keine Qualitätsminderungen damit verbunden sind, vom AG und AN gebilligt.